

Elabore um resumo estruturado completo

O resumo estruturado completo sobre a **Aula 13 - Funções Essenciais à Justiça** abrange os quatro pilares fundamentais definidos pelos artigos 127 a 135 da Constituição Federal de 1988.

RESUMO ESTRUTURADO: FUNÇÕES ESSENCIAIS À JUSTIÇA (CF/88, ART. 127 A 135)

1. MINISTÉRIO PÚBLICO (MP)

1.1. Conceito e Natureza Jurídica

- **Definição Constitucional:** Instituição permanente, essencial à função jurisdicional do Estado, incumbida da defesa da ordem jurídica, do regime democrático e dos interesses sociais e individuais indisponíveis.
- **Independência Orgânica:** Não integra o Poder Judiciário, o Poder Executivo nem o Poder Legislativo, possuindo regime constitucional autônomo.
- **Histórico e Terminologia:** A palavra "ministério" deriva do latim *manus* ("mão"), remetendo à "mão do rei". Historicamente também é denominado *Parquet* ("assoalho"), pois seus representantes sentavam-se no assoalho da sala de audiência para não serem confundidos com os magistrados.

1.2. Organização e Estrutura

- **Ramos Constitucionais:**
 - **Ministério Público da União (MPU):**
 1. Ministério Público Federal (MPF);
 2. Ministério Público do Trabalho (MPT);
 3. Ministério Público Militar (MPM);
 4. Ministério Público do Distrito Federal e Territórios (MPDFT).
 - **Ministérios Públicos dos Estados (MPE).**
- **Ausência de Hierarquia:** Não há hierarquia entre o MPU e os MPEs, entre os diversos MPEs ou entre os ramos do MPU.
- **Inexistência de MP Municipal:** Não existe Ministério Público no âmbito municipal.
- **Ministério Público Especial (Junto aos Tribunais de Contas):** Atua exclusivamente perante as Cortes de Contas, não integra o MPU nem o MPE e não possui as atribuições institucionais do art. 129 da CF/88.

- **Disciplina   Normativa:**
 - **MPU:** Organizado por **lei complementar federal**.
 - **MPEs:** Organizados por **lei complementar estadual**.
 - **Normas gerais para MPEs e MPDFT:** Editadas mediante **lei ordin  ria federal**.

1.3. Princ  pios Institucionais

- **Unidade:** O Minist  rio P  blico   considerado um  nico  rg o sob a dire  o de um  nico chefe.
- **Indivisibilidade:** Os membros do MP integram uma s  institui  o, podendo substituir uns aos outros nos processos na forma da lei, sem que haja vincula  o pessoal ao processo.
- **Independ  ncia Funcional:**
 - *Acep  o externa:* Aus ncia de subordina  o ou interfer  ncia de qualquer outro Poder.
 - *Acep  o interna:* O membro do MP vincula-se apenas   lei e   sua consci  ncia, n o havendo hierarquia funcional (apenas administrativa) nem subordina  o a ordens do Procurador-Geral.
- **Promotor Natural:** Assenta-se na independ  ncia funcional e na inamovibilidade dos membros.

1.4. Autonomias Institucionais

- **Autonomia Funcional e Administrativa:** O MP disp e de autogoverno para estruturar seus servi os, propor cria  o/extin  o de cargos e designar grupos especializados (ex.: GAECO).
- **Autonomia Or ament rio-Financeira:**
 - Cabe ao MP elaborar sua proposta or ament ria observando os limites da **Lei de Diretrizes Or ament rias (LDO)**.
 - *Em caso de in rcia:* O Executivo consolida a proposta considerando os valores da LOA vigente ajustados aos limites da LDO.
 - *Em caso de extrapola  o dos limites:* O Poder Executivo realizar  os cortes e ajustes necess rios para a consolida  o or ament ria.

1.5. Chefia e Processo de Escolha

- **Procurador-Geral da Rep blica (PGR):**
 - **Chefia:** Chefe do MPU.
 - **Nomea  o:** Pelo Presidente da Rep blica dentre integrantes da carreira do MPU com mais de 35 anos, ap s aprova  o por **maioria absoluta do Senado Federal** (vota  o secreta). N o h  lista tr plice constitucional para a escolha do PGR.
 - **Mandato:** 2 anos, permitidas **m ltiplas recondu  es** sucessivas (precedidas de nova aprova  o do Senado).
 - **Destitui  o:** Por iniciativa do Presidente da Rep blica, precedida de autoriza  o da maioria absoluta do Senado Federal.
- **Procuradores-Gerais de Justi a (PGJ):**

- **Chefia:** Chefes dos MPEs e do MPDFT.
- **Escolha:** Nomeados pelo Governador do Estado (ou pelo Presidente da República, no caso do MPDFT) a partir de **lista tríplice** elaborada pela carreira. Não há sabatina ou aprovação pelo Legislativo local.
- **Mandato:** 2 anos, permitida **apenas uma recondução**.
- **Vacância do cargo:** O novo eleito cumpre mandato integral de 2 anos (vedado o mandato-tampão).
- **Destituição:** Por deliberação da maioria absoluta do Poder Legislativo respectivo (Assembleia Legislativa nos Estados ou Senado Federal no MPDFT).
- **PGT e PGJM:** Nomeados pelo PGR a partir de lista tríplice escolhida pelo Colégio de Procuradores do MPT e MPM, para mandato de 2 anos, permitida uma recondução.

1.6. Garantias e Vedações dos Membros

- **Garantias Funcionais:**
 - **Vitaliciedade:** Adquirida após **2 anos** de efetivo exercício (estágio probatório); perda do cargo apenas por sentença judicial transitada em julgado.
 - **Inamovibilidade:** O membro não pode ser removido do seu posto de trabalho, salvo por motivo de interesse público, mediante decisão do órgão colegiado do MP por voto de 2/3.
 - **Irredutibilidade de Subsídio:** Proteção nominal dos subsídios contra interferências.
- **Vedações:**
 - Receber honorários, percentagens ou custas processuais;
 - Exercer a **advocacia** (salvo os optantes pelo regime anterior à CF/88 nos termos do art. 29, § 3º, do ADCT);
 - Respeito à **quarentena de saída**: proibição de advogar no juízo ou tribunal do qual se afastou antes de decorridos 3 anos do desligamento por aposentadoria ou exoneração;
 - Participar de sociedade comercial na forma da lei;
 - Exercer, ainda que em disponibilidade, qualquer outra função pública, **salvo uma de magistério**;
 - Exercer atividade político-partidária;
 - Receber auxílios ou contribuições de pessoas físicas ou entidades públicas/privadas (ressalvadas exceções legais).

1.7. Funções Institucionais e Investigação Criminal (Art. 129, CF/88)

- **Atribuições Centrais:**
 - Ação penal pública privativa;
 - Inquérito civil e Ação Civil Pública (ACP) para tutela do patrimônio público/social, meio ambiente, consumidor e interesses difusos e coletivos;
 - Controle externo da atividade policial;
 - Defesa dos direitos indígenas;
 - Requisição de diligências e instauração de procedimentos administrativos.

- **Poder de Investigação Criminal:** O STF reconhece o poder concorrente do MP para realizar investigações criminais diretas por meio do Procedimento Investigatório Criminal (PIC), respeitadas as garantias constitucionais do investigado.
- **Monopólio Funcional:** As funções constitucionais do MP só podem ser exercidas por integrantes da carreira. É inconstitucional a designação de promotor *ad hoc*.

1.8. Conselho Nacional do Ministério Público (CNMP)

- **Natureza:** Órgão de controle externo, administrativo, financeiro e disciplinar do MP (não integra a estrutura orgânica do MP e não faz parte do Judiciário).
 - **Composição: 14 membros**, nomeados pelo Presidente da República após aprovação por maioria absoluta do Senado Federal, com mandato de **2 anos**, permitida **uma recondução**:
 - 1 Procurador-Geral da República (Presidente do Conselho);
 - 4 membros do MPU (assegurada representação de cada carreira);
 - 3 membros dos MPEs;
 - 2 Juízes (indicados por STF e STJ);
 - 2 Advogados (indicados pelo Conselho Federal da OAB);
 - 2 Cidadãos (indicados por Câmara dos Deputados e Senado Federal).
 - **Corregedor Nacional:** Escolhido pelo CNMP dentre os membros do MP que integram o Conselho, vedada a recondução.
 - **Principais Competências:**
 - Controle de legalidade dos atos administrativos praticados por membros e órgãos do MP;
 - Exercício da competência disciplinar: avocar processos disciplinares, aplicar sanções e rever processos disciplinares julgados há **menos de 1 ano**;
 - Resolução de conflitos de atribuição entre ramos distintos do MPU, entre MPE e MPF, ou entre MPEs distintos.
 - **Foro de Julgamento:** Crimes de responsabilidade são julgados pelo Senado Federal; ações contra o CNMP são de competência originária do STF (art. 102, I, "r").
-

2. ADVOCACIA PÚBLICA (ART. 131 A 135)

2.1. Conceito e Definição

- **Definição:** Responsável pela representação judicial, extrajudicial, consultoria e assessoramento jurídico dos entes federativos (União, Estados, DF e Municípios), integrando o Poder Executivo.
- **Abrangência Municipal:** É a única função essencial à justiça que se manifesta expressamente também na esfera municipal (Procuradorias Municipais).

2.2. Estrutura e Atribuições

- **Advocacia-Geral da União (AGU):**

- Representação judicial e extrajudicial da União;
- Representação da Dívida Ativa tributária realizada pela Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN);
- Consultoria e assessoramento jurídico exclusivos do **Poder Executivo** (não atua perante o Legislativo ou Judiciário);
- Regulação por **lei complementar**; ingresso exclusivo por concurso público de provas e títulos.
- **Advogado-Geral da União (Chefe da AGU):**
 - Nomeado pelo Presidente da República dentre cidadãos maiores de **35 anos**, notável saber jurídico e reputação ilibada.
 - **Não exige aprovação do Senado e não precisa ser membro de carreira da AGU.**
- **Procuradorias Estaduais e do DF:**
 - Representação judicial e consultoria jurídica da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado/DF (excluídas empresas públicas e sociedades de economia mista).
 - Vedada a atribuição dessas funções de consultoria e assessoramento a ocupantes de cargos em comissão.

2.3. Prerrogativas e Ausência de Autonomias

- **Representação Decorrente de Lei:** A representação decorre da lei, sendo **dispensada a apresentação de instrumento de mandato (procuração)** judicial.
 - **Ausência de Autonomia Funcional, Administrativa ou Financeira:** A Advocacia Pública integra a Administração Direta do Executivo, **não possuindo** autonomia funcional, administrativa ou orçamentária própria.
 - **Garantias dos Membros:**
 - **Estabilidade:** Assegurada após **3 anos** de efetivo exercício mediante avaliação de desempenho.
 - **Não possuem Inamovibilidade nem Independência Funcional:** Garantias restritas a Magistrados, MP e Defensoria Pública.
 - **Remuneração:** Efetuada obrigatoriamente sob a forma de **subsídio**.
-

3. ADVOCACIA PRIVADA (ART. 133)

3.1. Conceito e Função Constitucional

- **Indispensabilidade:** O advogado é indispensável à administração da justiça.
 - **Inviolabilidade Profissional:** Inviolável por seus atos e manifestações no exercício da profissão, **nos limites da lei** (a imunidade não é absoluta e possui regulamentação na legislação federal/Estatuto da OAB).
-

4. DEFENSORIA PÚBLICA (ART. 134)

4.1. Conceito, Natureza e Finalidade

- **Definição:** Instituição permanente e essencial à função jurisdicional do Estado, instrumento do regime democrático responsável pela orientação jurídica, promoção dos direitos humanos e defesa em todos os graus (judicial e extrajudicial) dos necessitados que comprovarem insuficiência de recursos (art. 5º, LXXIV).
- **Atendimento Amplo:** Atende pessoas naturais e pessoas jurídicas que comprovem insuficiência de recursos.
- **Legitimidade para Ação Civil Pública (ACP):** Possui legitimidade para ajuizar ACP em prol de grupos de necessitados (tutela de direitos difusos, coletivos e individuais homogêneos) sem depender de procuração individual ou comprovação prévia individualizada.
- **Competência Legislativa:** Competência concorrente entre União, Estados e DF (art. 24, XIII, CF).

4.2. Autonomia Institucional e Princípios (EC nº 80/2014)

- **Autonomia Tríplice:** Autonomia funcional, administrativa e orçamentária (elabora sua proposta orçamentária nos limites da LDO e possui iniciativa legislativa própria para alteração de seus quadros e subsídios).
- **Repasse dos Duodécimos:** O Poder Executivo é obrigado a repassar integralmente os duodécimos orçamentários da Defensoria até o dia 20 de cada mês.
- **Vedação de Vinculação:** É inconstitucional qualquer vinculação ou subordinação da Defensoria Pública a Secretarias de Estado do Poder Executivo.
- **Princípios Institucionais:**
 1. **Unidade;**
 2. **Indivisibilidade;**
 3. **Independência Funcional.**

4.3. Garantias e Vedações dos Defensores Públicos

- **Garantias:**
 - **Inamovibilidade:** Estendida aos defensores públicos assim como aos magistrados e membros do MP.
 - Legitimidade e personalidade judiciária autônoma para impetrar ações judiciais na defesa de suas próprias prerrogativas e autonomia funcional (sem depender da AGU).
- **Vedações:**
 - Vedado o exercício da **advocacia fora das atribuições institucionais**.
 - Vedado defender servidores públicos civis/militares em razão do cargo quando desvinculado da defesa de hipossuficientes.
- **Remuneração:** Efetuada obrigatoriamente mediante **subsídio**.

Quadro Comparativo Síntese das Funções Essenciais

Função Essencial	Autonomia (Func./Admin./Orçamentária)	Vitaliciedade	Inamovibilidade	Vedação à Advocacia Privada	Esfera de Atuação
Ministério Público	Sim	Sim (2 anos)	Sim	Sim (<i>exceto optantes pré-88</i>)	Federal e Estadual
Advocacia Pública	Não	Não (apenas estabilidade - 3 anos)	Não	Variável conforme lei local	Federal, Estadual e Municipal
Defensoria Pública	Sim	Não (apenas estabilidade - 3 anos)	Sim	Sim	Federal e Estadual
Advocacia Privada	N/A (Atividade privada)	N/A	N/A	N/A	Livre atuação profissional

💡 Quer que eu elabore um mapa mental em esquemas visuais ou proponha um simulado com questões de fixação baseadas nas bancas examinadoras sobre este tema?